

La empresa instaladora de gas: declaración responsable, requisitos y obligaciones

TEMA 06 · VÍDEO 2 DE 3 · REGLAMENTO · ITC-ICG 09

El instalador es la persona; la empresa es quien factura y responde. En este vídeo montamos la otra mitad de la ITC-ICG 09: qué es una empresa instaladora de gas, cómo se pone en marcha (la famosa **declaración responsable**), qué requisitos debe cumplir (personal, medios, **seguro de responsabilidad civil** con sus cifras exactas) y qué obligaciones tiene. Cerramos con los **requisitos adicionales** que necesita un instalador para tocar los aparatos «gordos». Todo esto cae en el examen con nombres, plazos y cantidades: apúntatelos tal cual.

3 · Empresa instaladora de gas

Empresa instaladora de gas es la **persona física o jurídica** que ejerce las actividades de **montaje, reparación, mantenimiento y control periódico** de instalaciones de gas, cumpliendo los requisitos de esta ITC.

Las **competencias** de una empresa instaladora de gas serán **idénticas** a las de los instaladores de gas de la **misma categoría** (apartado 2). Es decir, una empresa de categoría B puede hacer lo mismo que un instalador de categoría B.

Nota aclaratoria — la empresa hereda la categoría. No hay una lista de operaciones distinta para las empresas: una empresa instaladora **de categoría A/B/C** puede hacer exactamente lo que puede hacer un **instalador** de esa misma letra (todo lo del vídeo 1). Por eso, cuando estudies «qué puede hacer una empresa de categoría B», la respuesta es «lo mismo que un instalador de categoría B». Empresa y persona comparten alcance; lo que cambia son los **requisitos para existir** (papeles, personal, seguro), que es lo que veremos ahora.

3.1 · Declaración responsable (empresas que se establecen en España)

Antes de comenzar sus actividades, las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse en España deberán presentar, ante el **órgano competente de la comunidad autónoma** donde se establezcan, una **declaración responsable** en la que el titular o representante legal **declare**:

- para qué **categoría** va a desempeñar la actividad;
- en su caso, si va a realizar las actividades de **puesta en marcha, mantenimiento, reparación y/o adecuación de aparatos**;
- que **cumple los requisitos** exigidos por esta ITC;
- que **dispone de la documentación** que lo acredita;

- que **se compromete a mantenerlos** durante la vigencia de la actividad; y
- que **se responsabiliza** de que la ejecución de las instalaciones se efectúa conforme al Reglamento (RD 919/2006) y sus ITC.

3.2 · Empresas de otro Estado de la UE (libre prestación)

Las empresas instaladoras de gas **legalmente establecidas en otro Estado miembro de la UE** que deseen actuar en **régimen de libre prestación** en territorio español deberán presentar, **previo al inicio de la actividad**, ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde deseen empezar, una **declaración responsable** con el mismo contenido del apartado 3.1 (categoría, actividades de aparatos, cumplimiento y disponibilidad de la documentación, compromiso de mantenerla y responsabilidad sobre la ejecución).

Para acreditar el requisito de **personal cualificado**, la declaración hará constar que la empresa dispone de la documentación que acredita la capacitación del personal, conforme a la normativa de su país de establecimiento y a la normativa de la UE sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, aplicada en España mediante el **RD 581/2017**. La autoridad competente podrá verificar esa capacidad según el **artículo 15** de dicho real decreto.

Nota aclaratoria — dos declaraciones, misma idea. El apartado 3.1 es para quien **se establece en España**; el 3.2 es para la empresa **de otro país de la UE** que viene a trabajar puntualmente (libre prestación). Ambas presentan **declaración responsable** con el mismo contenido. No te lées: la diferencia es solo de dónde viene la empresa, no del papel que rellena.

3.3 · Medios electrónicos y documentación

Las comunidades autónomas deberán **posibilitar que la declaración responsable se realice por medios electrónicos**.

No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa **junto con** la declaración responsable. No obstante, esa documentación deberá estar **disponible para su presentación inmediata** ante la Administración cuando esta lo requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, comprobación y control.

Nota aclaratoria — declaras, no entregas (pero lo tienes que tener). El espíritu de la declaración responsable: **firmas que cumples**, no entregas la carpeta de papeles. La Administración se fía... pero puede pedirte la documentación **en cualquier momento**, y entonces la tienes que enseñar **al instante**. Traducción de taller: ten siempre a mano el seguro, los carnés y los medios; no vale «cumpro, pero no lo tengo aquí».

3.4 · Número de identificación y Registro Integrado Industrial

El órgano competente de la comunidad autónoma **asignará, de oficio, un número de identificación** a la empresa y remitirá los datos para su inclusión en el **Registro**

Integrado Industrial (título IV de la **Ley 21/1992** de Industria y su normativa de desarrollo).

3.5 · Habilitación por tiempo indefinido

De acuerdo con la **Ley 21/1992**, la declaración responsable **habilita por tiempo indefinido** a la empresa instaladora, **desde el momento de su presentación** ante la Administración, para ejercer la actividad **en todo el territorio español**, sin que puedan imponerse requisitos o condiciones adicionales.

Nota aclaratoria — habilitada desde que la presentas, y para siempre. Dos datos que caen juntos: la declaración responsable habilita **desde el mismo momento de presentarla** (no hay que esperar a que «te la aprueben») y **por tiempo indefinido** (no caduca ni hay que renovarla cada año). Y otra vez: **vale en toda España**. La habilitación de la empresa funciona igual que la del instalador en cuanto a territorio.

3.6 · Comprobación a posteriori y consecuencias

Al amparo del artículo 69.3 de la **Ley 39/2015** (Procedimiento Administrativo Común), la Administración podrá regular un procedimiento para **comprobar a posteriori** lo declarado.

En todo caso, la **no presentación** de la declaración, así como la **inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial** de datos que deban figurar en ella, habilitará a la Administración para dictar resolución **motivada y previa audiencia** del interesado, declarando la **imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad**, sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de lo ya realizado y de la aplicación del **régimen sancionador** de la **Ley 21/1992** de Industria.

3.7 · Modificaciones y cese

Cualquier hecho que suponga **modificación** de los datos de la declaración originaria, así como el **cese de las actividades**, deberá ser **comunicado** por el interesado al órgano competente de la comunidad autónoma donde presentó la declaración, en el **plazo de un mes**.

Nota aclaratoria — si cambia algo o cierras, avisa en un mes. Retén el plazo: **un mes** para comunicar cualquier cambio (de domicilio, de categoría, de seguro...) o el cierre del negocio. Y ojo con el 3.6: **mentir o callarse algo esencial** en la declaración (falsedad, inexactitud u omisión) te puede dejar sin poder trabajar. La declaración responsable es cómoda, pero es una **firma de verdad**: si engañas, respondes.

3.8 · Requisitos de las empresas instaladoras

Las empresas instaladoras de gas cumplirán lo siguiente:

- **a)** Disponer de la **documentación que identifique a la empresa**, que —en persona jurídica— deberá estar **constituida legalmente**.

- **b)** Contar con el **personal necesario** para realizar la actividad en condiciones de seguridad, en número suficiente para atender las instalaciones contratadas, **con un mínimo de un instalador de gas de categoría igual o superior a la de la empresa, contratado en plantilla a jornada completa** (salvo que se acredite que el horario de apertura es menor, en cuyo caso se admite contrato a tiempo parcial por un número de horas equivalente al horario de actividad de la empresa).

Se considera **también satisfecho** el requisito de contar con un profesional habilitado en plantilla si se cumple alguna de estas condiciones: - **1.ª** En **personas jurídicas**, que la cualificación individual la ostente **uno de los socios**, siempre que trabaje para la empresa a **jornada completa** o durante el horario de apertura. - **2.ª** Que la empresa instaladora sea una **persona física dada de alta como autónomo (RETA)** que disponga de la habilitación correspondiente.

La figura del instalador podrá ser **sustituida por dos o más instaladores** de la misma o mismas categorías, cuyos horarios permitan cubrir la jornada completa o el horario de actividad de la empresa. - **c)** Disponer de los **medios técnicos necesarios** para realizar su actividad en condiciones de seguridad. - **d)** Haber suscrito un **seguro de responsabilidad civil profesional** u otra garantía equivalente que cubra los daños que pueda provocar en la prestación del servicio, por un **importe mínimo por siniestro** de: - **900.000 euros** para la **categoría A**, - **600.000 euros** para la **categoría B**, - **300.000 euros** para la **categoría C**.

Estas cuantías se actualizarán por **orden del titular del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo**, cuando sea necesario para mantener la equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Nota aclaratoria — al menos un instalador en plantilla, de categoría igual o superior. El requisito estrella del 3.8: una empresa de categoría B necesita **como mínimo un instalador de categoría B o A** (igual o superior) **en plantilla y a jornada completa**. No vale «tener un colega con carné que a veces me echa una mano». Excepciones válidas: que sea **socio** (en sociedades), que seas tú mismo **autónomo con carné**, o que en vez de uno tengas **dos a media jornada** que cubran el horario. La idea: siempre hay alguien habilitado responsable durante el horario de la empresa.

Nota aclaratoria — los tres seguros: 900 / 600 / 300. Números de examen puro. Seguro de responsabilidad civil por siniestro: **A = 900.000 €, B = 600.000 €, C = 300.000 €**. Truco para no olvidarlos: van **de mayor a menor con la letra** (a más alcance, más seguro) y en **saltos de 300.000** (900, 600, 300). Tú, categoría B, necesitas **600.000 € por siniestro**.

3.9 · Prohibición de ceder certificados

La empresa instaladora habilitada **no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de instalación no realizadas por ella misma**.

Nota aclaratoria — nada de «vender boletines». Prohibición tajante: no puedes firmar ni vender el certificado (el «boletín») de una instalación que **no ha hecho tu**

empresa. Es de las infracciones más perseguidas del sector. Si tú no la montaste, tú no la certificas.

3.10 · Incumplimiento de requisitos

El **incumplimiento de los requisitos** exigidos, verificado por la autoridad competente y declarado mediante **resolución motivada**, conllevará el **cese de la actividad**, salvo que pueda incoarse un **expediente de subsanación de errores**, sin perjuicio de las sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones.

La autoridad competente abrirá un **expediente informativo** al titular de la instalación, que tendrá **quince días naturales** desde la comunicación para aportar evidencias o descargos.

No obstante, en caso de **grave infracción**, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá **suspender cautelarmente** las actuaciones de la empresa, mientras se resuelve el expediente, por un **periodo no superior a tres meses**.

Nota aclaratoria — dos plazos del régimen de control. Apúntalos: **15 días naturales** para alegar (aportar tus descargos cuando te abren expediente) y **suspensión cautelar máxima de 3 meses** si la infracción es grave. No los confundas con el «plazo de un mes» del 3.7 (ese era para comunicar cambios/cese). Aquí hablamos del régimen sancionador.

3.11 · Traslado al Ministerio

El órgano competente de la comunidad autónoma dará **traslado inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio** de la **inhabilitación temporal, las modificaciones y el cese** de la actividad, para actualizar los datos en el **Registro Integrado Industrial** (título IV de la **Ley 21/1992**).

3.12 · Obligaciones de las empresas instaladoras de gas

Serán obligaciones de las empresas instaladoras de gas:

- **a)** Presentar la **declaración responsable** de los apartados 3.1 y 3.2.
- **b)** Cumplir las **condiciones mínimas** de la categoría en la que esté inscrita.
- **c)** Tener **vigente en todo momento** el seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente.
- **d)** Emplear para los trabajos **instaladores de gas de la categoría correspondiente** con el tipo de operación, que podrán ser **auxiliados por operarios especialistas** capacitados.
- **e)** La **correcta ejecución, montaje, modificación, mantenimiento, revisión y reparación** de las instalaciones de gas, así como de la **inspección periódica** de las receptoras alimentadas desde redes de distribución, conforme a las prescripciones reglamentarias.
- **f)** Efectuar las **pruebas y ensayos reglamentarios** bajo su directa responsabilidad o, en su caso, bajo el control y responsabilidad del **técnico director de obra**.
- **g)** **Emitir los certificados** reglamentarios.

- **h) Asistir a las inspecciones iniciales** de las instalaciones establecidas por el reglamento, o a las realizadas por la Administración, si fuera requerido por el procedimiento.
- **i) Garantizar, durante un período de cuatro años**, las deficiencias atribuidas a una **mala ejecución** de las operaciones encomendadas, así como las consecuencias que de ellas se deriven.
- **j)** Mantener un **registro de los certificados emitidos** y, en su caso, de los **informes de anomalías**, a disposición de los órganos competentes de las comunidades autónomas.
- **k)** Mantener un **registro de los informes de anomalías** emitidos en controles periódicos, a disposición de las **empresas distribuidoras de gas o comercializadores de GLP**, según proceda.
- **l)** Realizar las **inspecciones de las instalaciones receptoras** de acuerdo con un **procedimiento previamente establecido** por la propia empresa instaladora habilitada.

Nota aclaratoria — la garantía de 4 años. De las doce obligaciones, la que más se pregunta es la letra **i): garantía de 4 años** por mala ejecución. Si montas mal una instalación y en esos 4 años aparece un problema por tu trabajo, **respondes tú y de las consecuencias** derivadas. Piénsalo como la «garantía» de tu obra. No lo confundas con plazos de inspecciones o de comunicación: la garantía de la empresa por su trabajo es de **cuatro años**.

Nota aclaratoria — dos registros distintos, dos destinatarios. Fíjate en las letras **j** y **k**: la empresa lleva **dos registros**. El de **certificados e informes de anomalías** está a disposición de las **comunidades autónomas** (j). El de **informes de anomalías de controles periódicos** está a disposición de las **distribuidoras / comercializadores de GLP** (k). Distinto papel, distinto que lo puede pedir.

4 · Requisitos adicionales para puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos

Aquí volvemos a los «casos gordos» del vídeo 1. Para tocar ciertos aparatos no basta con ser instalador: hace falta un **plus de acreditación**.

4.1 · Aparatos conducidos B/C de más de 24,4 kW y vitrocerámicas de fuegos cubiertos

Para realizar **puesta en marcha, mantenimiento y reparación** de aparatos **conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW de potencia útil** o de **vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), el instalador deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración **una** de estas situaciones:

- **a)** Poseer **acreditación del fabricante** a tal fin.
- **b)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito cubra los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2** de esta ITC.

- **c)** Disponer de un **título de FP o certificado de profesionalidad** (Repertorio Nacional) que incluya los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.
- **d)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas que incluya la cualificación como agente de puesta en marcha**, adquirida en otro Estado de la UE (**RD 581/2017**), en las materias de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.
- **e)** Poseer una **certificación de entidad acreditada** para la certificación de personas por **ENAC** u otro Organismo Nacional de Acreditación (**Reglamento CE 765/2008**). Estas entidades deberán incluir en su esquema de certificación un sistema de evaluación con los contenidos de los **apartados 1 a 17 del anexo 2**.

4.2 · Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas

Para **adecuar aparatos por cambio de familia de gas** (apartado 5.3 de la ITC-ICG 08), el instalador de **categoría A o B** deberá **cumplir y poder acreditar** ante la Administración **una** de estas situaciones:

- **a)** Poseer **acreditación del fabricante** a tal fin, donde figure **explícitamente** el reconocimiento de tal capacidad.
- **b)** Disponer de un **título universitario** cuyo ámbito cubra los contenidos del **anexo 2** de esta ITC.
- **c)** Disponer de un **título de FP o certificado de profesionalidad** (Repertorio Nacional) que incluya los contenidos del **anexo 2**.
- **d)** Tener reconocida la **cualificación profesional de instalador de gas que incluya la cualificación para adecuar aparatos por cambio de familia de gas**, adquirida en otro Estado de la UE (**RD 581/2017**), en las materias del **anexo 2**.
- **e)** Poseer una **certificación de entidad acreditada** para la certificación de personas por **ENAC** u otro Organismo Nacional de Acreditación (**Reglamento CE 765/2008**), que incluya los contenidos del **anexo 2**.

Nota aclaratoria — 4.1 vs 4.2: quién y qué anexo. Diferencia las dos vías adicionales: el **4.1** (aparatos B/C > 24,4 kW y vitro de fuegos cubiertos) lo puede acreditar **cualquier instalador** (A, B o C, recuerda que en aparatos las tres llegan) y pide los **apartados 1 a 17 del anexo 2**. El **4.2** (adecuación por cambio de familia de gas) es **solo para categorías A o B** —la C queda fuera— y pide **todo el anexo 2** (incluye el apartado 18, «adaptación de aparatos a otras familias de gas»). Chuleta: 4.1 = arrancar/reparar los grandes → anexo 2 (1-17); 4.2 = cambiar de gas → anexo 2 completo, solo A y B.

Nota aclaratoria — la vía más habitual: el fabricante. En la práctica, la puerta que más se usa (letra **a** en ambos apartados) es la **acreditación del fabricante**: el curso que te da la marca de la caldera para poder ponerla en marcha, mantenerla o repararla. Por eso, cuando instalas una caldera nueva, el fabricante exige que la arranque un servicio técnico «acreditado por él». En el 4.2 (cambio de gas) esa acreditación del fabricante debe reconocer **explícitamente** esa capacidad concreta.

Ideas clave del vídeo

- La **empresa instaladora** (persona física o jurídica) hace montaje, reparación, mantenimiento y control periódico; sus **competencias son idénticas a las del instalador de su misma categoría**.
- Se pone en marcha con una **declaración responsable** ante la comunidad autónoma (3.1 nacionales, 3.2 empresas UE en libre prestación); **habilita desde su presentación, por tiempo indefinido y en toda España** (Ley 21/1992).
- No se entrega documentación con la declaración, pero debe estar **disponible de inmediato**. Cambios y cese: comunicar en **un mes**.
- Requisitos (3.8): documentación, **al menos un instalador de categoría igual o superior en plantilla a jornada completa**, medios técnicos y **seguro de RC: A = 900.000 €, B = 600.000 €, C = 300.000 €** por siniestro.
- La empresa **no puede ceder certificados** de instalaciones que no hizo (3.9). En caso de incumplimiento: **15 días naturales** para alegar y **suspensión cautelar máxima de 3 meses** si es grave (3.10).
- Obligaciones (3.12): declaración responsable, cumplir su categoría, **seguro vigente**, emplear instaladores de la categoría correcta, ejecutar bien, hacer pruebas, **emitir certificados**, asistir a inspecciones iniciales, **garantía de 4 años** por mala ejecución y llevar **dos registros** (a CCAA y a distribuidoras/comercializadores GLP).
- Aparatos «gordos» (apartado 4): **4.1** (B/C > 24,4 kW y vitro de fuegos cubiertos, anexo 2 apartados 1-17) y **4.2** (adecuación por cambio de familia de gas, **solo A y B**, anexo 2 completo). Vía más común: **acreditación del fabricante**.